

国海认账200亿代持紧急会议始末

2016-12-21 曹山石 [山石观市](#) 山石观市

12月20日深夜11点过，在监管层的强力撮合下，一场市场信用风险正式消解：国海认账200亿代持债券，与20余家涉事金融机构达成和解。

这意味着扛下近10亿的浮亏。

可以说，这是官方组织的级别最高的江湖会议。一家参会机构负责人说：当晚有那么几次，让我想起了21年前327国债风波引发的紧急会议。

这个晚上，发生了什么？哪些细节值得铭记？和参与机构领导一起，大致完成一份历史拼图。

相隔21年的历史和现在

现在与过往历史相似之处，在于国债期货都是重要故事因素。

327是92(3)国债06月交收“国债期货”合约的代号，对应1992年发行1995年6月到期兑付的3年期的现货国库券，该券发行总量是240亿元人民币。

国债期货试行的两周内，交易清淡。1995年2月23日，情况发生了历史性的变化，这一天，财政部颁布了《关于调整国库券发行条件的公告》，公告称，在通货膨胀居高不下的背景下，政府决定将参照中央银行公布的保值贴补率给予一些国债品种的保值补贴。国债收益率开始出现不确定性，国债期货市场的炒作空间瞬间被扩大，这成为“327事件”的直接导火索。

当天，上海万国证券公司违规交易327合约，最后8分钟内砸出1056万口卖单，面值达2112亿元国债。证监会让上交所自己处理。

当天晚上11点，上交所总经理尉文渊在经过紧急会议后正式下令宣布：1995年2月23日16时22分13秒之后的所有交易是异常的无效的，经过此调整当日国债成交额为5400亿元，当日“327”品种的收盘价为违规前最后签订的一笔交易价格151.30元。这也就是说当日收盘前8分钟内多头的所有卖单无效，“327”产品兑付价由会员协议确定。

上交所的这一决定，使万国证券的尾盘操作收获瞬间化为泡影。万国亏损56亿人民币，濒临破产。

英国《金融时报》称这是“中国大陆证券史上最黑暗的一天”。此后，“327”国债事件当事人之一的管金生由此身陷牢狱，另一当事人尉文渊被免掉上交所总经理的职务，国债期货夭折。

与327类似的是，代持门风波最高潮时，国海证券宣布紧急停牌。当天，5年期国债期货跌停，10年期国债期货跌停。

同一天，广西证监局下国海证券下发《监督检查通知书》（桂证检查字2016025号），并于同日进驻对该司债券等相关业务进行现场检查。

当天，22家机构参与国海证券沟通会，其中包括信达证券、中信建投、民生证券、国融证券、西藏信托、国金证券、华福证券、联讯证券、广发证券、华创证券、浙商证券、南昌农商行、五矿证券、华林证券、联储证券、东吴证券、开源证券、新疆汇合银行、东北证券、长春发展银行、湘财证券、财富证券。

随后，联储证券记录的一份会议纪要流出。参会机构把国海证券律师骂出了会场，焦虑国海对代持证券协议不认账。

在对峙的同一时间，国海证券董事长正在证监会汇报。

深夜紧急会议的转折点

12月20日下午5点10分-20分，证券业协会陆续通知各相关涉事机构连夜紧急开会。

每家机构只能派一名代表参加。国海参会的是总裁项春生。

会前，交手机、交代规矩：不得录音录像及记录。“就差搜身了。”机构领导说。

监管层在会议上态度很强硬，定下了会议主基调。

会议主要要求：正面稳妥解决此问题，今晚不解决，开会的都不准走。

同时言语隐含警告，如果国海不配合解决，吊销牌照也是可能的。

国海第一次提出认账，但认账幅度是10%，与会机构不干。

陷入僵持。从晚上6点僵持到9点半。

晚上9点多近10点，证监会副主席李超赶来。

首先和国海总裁项春生单独谈了半小时。

随后，国海表态，100%的认账。

各家机构松了一口长气。有机构还给国海算了一笔账，账面浮亏在10亿以内，在可承受范围内，等市场转暖，浮亏还会缩窄。

国海证券201年营收49亿，净利润17.9亿。

李超发表讲话，给各家机构打气，同时给予一些警醒。

之后，草拟第二天（即12月21日）一早国海发布的公告。参会各家机构认可后，一一签字。

提供会议纪要，一一签字后，当场回收。

背景速读专业版：

“债券代持”是指在不转移实质所有权的情形下，请他人代其持有债券的业务。它并不是一个标准金融术语，而是一项由市场自发形成，目前处于灰色地带的业务。

具体操作为：债券持有方与代持方达成协议，通过银行间市场将债券转让给代持方，同时商定，在约定时间以事先约定的价格由债券持有方赎回；实际持有方给代持方支付资金使用成本。

秒懂债灾故事版：

刘备买了100万债券，持有一年利息5%，刘备嫌收益太低，就让诸葛亮联系了曹操，说我这100万债券以90万的价格卖给你，但并不是真的卖给你，咱们说好了你曹操只是帮我持有，债券涨了跌了都算我的，你付给我的90万，我每年按3%付你利息。

曹操想了一下好像也不错，就同意了。双方成交，曹操90万买了刘备的债券，这就是代持。

刘备拿着这90万又去买债券，然后再联系孙权帮忙代持，于是孙权出80万买下刘备的债券。

刘备拿着这80万又去买债券，然后再联系袁绍.....

最后的结果是刘备虽然本金只有100万，但却实际持有了将近1000万的债券，如果一切顺利，债券到期刘备要发大财。

结果最近债券价格大暴跌，曹操、孙权、袁绍都慌了，要求刘备按照当初的协议，把这些债券以原价买回去。刘备一看卧尼玛亏惨了，就说当初和你们签合同用的是诸葛亮私刻的假章，不算数，我已经报警抓诸葛亮了，然后曹操孙权袁绍都疯了。

事不大但引起的连锁反应是很可怕的，因为代持市场上有很多刘备，现在一个出了事，剩下没炸出来的也都害怕对方赖账不认，纷纷要求退钱。等于债市去杠杆。

今天，国债期货主力合约双双拉升，5年期国债期货TF1703触及涨停。

国债期货用历史上首个涨停，响应国海认账200亿代持。



山石观市

微信：cssstock

微博：曹山石

关于投资的一切正经与八卦



长按二维码关注

山石观市